الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مؤسسة التربية و التعليم الخاصة سليم
ETABLISSEMENT PRIVE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT SALIM
ECOLE SALIM
www.ets-salim.com 021 87 10 51 021 87 16 89 Hai Galloul - bordj el-bahri alger
إعتماد رقم 67 بتاريخ 06 سبتمبر 2010 تحضيري- ابتدائي- متوسط - ثانوي رخصة فتح رقم 1088 بتاريخ 30 جانفي 2011

المستوى: الثالثة ثانوي (تسيير واقتصاد 3ASGE)	ديسمبر2017
اختبار الفصل الأول في مادة القانون	المدة: 1سا00

الجزء الأول : لعقد الشركة أركان متعددة منها الأركان الشكلية

- ✓ إشرح الأركان الشكلية لعقد الشركة

الجزء الثاني :

السند: تعتبر العقود أساس إثبات الحقوق وتبيين الإلتزامات الناتجة عن التعاملات بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين حيث نجد تنص المادة **351 من ق.م.ج** " عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل المشتري ملكية شيء أو حق ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي "

إنطلاقا من السند ووفقا لما درست أجب على الأسئلة التالية:

- ✓ ما هو موضوع السند ؟ عرفه
- ✓ كيف ينعقد ؟ماهي الآثار المترتبة عنه؟

الجزء الثالث:

الوضعية: في إطار إنشاء شركة إتفق عدد الشركاء البالغ عددهم 18 شريك على إنشاء الشركة و أراد أحد الشركاء الدخول بخبرته في المجال وعند الذهاب الشركاء إلى الموثق إتضح لهم أن هذا الشريك لا يمكنه الدخول عن طريق خبرته.

بعد سنتين توفي أحد الشركاء وكان له زوجة وثلاثة أولاد.

إنطلاقا من الوضعية ووفقا لما درست أجب على الأسئلة التالية:

- ✓ حدد نوع هذه الشركة ؟ قم بتقديم مفهومها
- ✓ إذا أراد الشركاء الإستمرار في نشاط هذه الشركة ما هو الحل الذي تقترحه؟
- ✓ هل يمكن تغيير شكل الشركة ؟كيف ذلك؟

إذا أردت أن تستفيد ، إشغل نفسك بما هو مفيد

التصحيح النموذجي

-شرح أركانه الشكلية

- **الكتابة** تحرير عقد رسمي من طرف ضابط عمومي مختص يتمثل في الموثق يحدد القانون صيغتها الرسمية على أن تكتب باللغة العربية في نص واحد واضح تسهل قراءته

- **الشهر** يقتصر الشهر على بعض البيوع مثل بيع محلات تجارية .العقارات

التمرين 2:

1-عقد البيع

2- هو عقد يلتزم المشتري بان يتسلم المبيع في مكان الذي يوجد فيه الوقت البيع وان يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلب عملية الاستلام

3-ينعقد بتوفر الأركان الموضوعية والشكلية

3-التزامات البائع:

- ✓ **نقل الملكية** :نقل ملكية المنقول المعين بذاته أو بنبوغه .
- ✓ **انتقال ملكية العقار**:يجب على الموثق بمجرد قيامه بتحرير العقد أن يعمل على شهرة في المحافظة العقارية الكائن بدائرة اختصاصها العقار (حسب القانون المدني).
- ✓ **تسليم المبيع**:هذا الالتزام يتفرع من التزام بنقل الملكية ويتم التسليم طبقا للمادة 367 من القانون المدني ويكره التسليم في الزمان والمكان المتفق عليه وأيضا المبيع يكون على حالة التي كان عليها أثناء إبرام العقد.
- ✓ ضمان المبيع ويشمل على:
- ✓ **ضمان التعرض والاستحقاق.**
- ✓ **ضمان العيوب الخفيفة**:تنص المادة 379(ق.م)على"أن يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري وإذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به،بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله فيكون فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها."

2.3. التزامات المشتري:

يترتب على عقد البيع التزام المشتري بـــ:

- ✓ الالتزام بدفع الثمن المتفق عليه في العقد مالم يحصل تغير في المبيع(بزيادة أو نقصان).
- ✓ دفع نفقات البيع :يتحمل نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق غيرها من النفقات ،وأيضا يتحمل نفقات تسلم المبيع مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

التمرين 3:

1- شركة ذات مسؤولية محدودة

2- تغيير شكل الشركة

3-نعم ولكن بإتفاق الشركاء